

I – LE CONTRAT DE TRAVAIL ET SON RÉGIME JURIDIQUE

A

LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail doit respecter les conditions générales de validité des contrats. Il convient de le distinguer d'autres contrats liés à des relations de travail.

Selon la jurisprudence, trois éléments doivent être réunis :

1. TRAVAIL

Une des parties doit fournir un travail au bénéfice de l'autre.

+

+

2. RÉMUNÉRATION

L'autre partie doit rémunérer le travail fourni.

3. SUBORDINATION JURIDIQUE

Un lien de subordination juridique doit exister entre les deux parties.

La subordination se définit par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les éventuels manquements. Elle traduit la mise en œuvre du **pouvoir de direction** et du **pouvoir disciplinaire** de l'employeur.

À DIFFÉRENCIER : LE CONTRAT D'ENTREPRISE (PRESTATION DE SERVICES)

Le prestataire s'engage à réaliser un travail déterminé en contrepartie d'une rétribution. Il dispose de ses propres instruments de travail et est autonome dans l'organisation et la réalisation des tâches à accomplir. → Absence de lien de subordination.

B

LES TEXTES APPLICABLES

LE CODE DU TRAVAIL

Il encadre les relations de travail entre employeurs et salariés dans le secteur privé ainsi que celles concernant certains salariés du secteur public.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Document rédigé par l'employeur, obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Il définit les règles propres à l'entreprise en matière d'hygiène, de sécurité et de discipline.

LA CONVENTION COLLECTIVE

Texte négocié par un groupement d'employeurs et des syndicats représentatifs de salariés. Il traite de l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et des garanties sociales.

★

Elle peut prévoir des droits plus favorables que ceux prévus par le Code du travail.

LES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE

Textes négociés portant en général sur un aspect des conditions de travail. Signés par l'employeur et les syndicats représentant au moins la moitié des suffrages exprimés (ou par référendum). En principe, ils s'appliquent même s'ils sont moins favorables que la convention de branche, sauf dans les matières protégées par la loi (L. 2253-1 du Code du travail).

II – LE CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

A

LES CLAUSES GÉNÉRALES

En vertu de la liberté contractuelle, les parties sont libres de fixer le contenu et la forme du contrat (art. L. 1221-1 du Code du travail).

INFORMATIONS COURAMMENT PRÉSENTES

✓ Adresse de l'employeur et du salarié

✓ Qualification et fonctions du salarié

✓ Rémunération

✓ Temps de travail

✓ Lieu de travail

✓ Congés payés

✓ Etc.

LA PÉRIODE D'ESSAI

- Si elle est prévue, elle doit figurer dans le contrat ainsi que ses modalités de renouvellement.
- Sa durée est encadrée a minima par la loi et éventuellement par la convention collective.

DURÉE MAXIMALE LÉGALE (art. L. 1221-19 du Code du travail)

Ouvriers et employés	2 mois
Agents de maîtrise et techniciens	3 mois
Cadres	4 mois

B

LES CLAUSES SPÉCIFIQUES

Certaines clauses du contrat de travail sont particulièrement encadrées par le Code du travail.

LA CLAUSE DE MOBILITÉ

Permet à l'employeur de prévoir d'éventuelles modifications du lieu d'exécution du contrat. Pour qu'elle soit licite, elle doit être :

- indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ;
- proportionnée au but recherché et au poste concerné.

Le juge vérifie que la clause mentionne précisément la zone géographique concernée.

LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Interdit au salarié, après la rupture du contrat, d'exercer une activité concurrente. Pour être valable, elle doit être :

- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
- limitée dans le temps et dans l'espace ;
- assortie d'une contrepartie financière.

LA CLAUSE DE TÉLÉTRAVAIL

Précise les modalités d'exercice du télétravail (lieu, horaires, moyens fournis, accès aux outils, contrôle de l'activité, confidentialité, droit à la déconnexion, etc.). Elle peut prévoir le caractère réversible du télétravail.

LA CLAUSE DE RÉMUNÉRATION

Le salaire peut être déterminé par une somme fixe ou variable (prime, commissions...). La clause doit préciser les modalités de calcul et de versement. Le respect du SMIC est impératif.

EN
SYNTHÈSE

UN CONTRAT SPÉCIFIQUE

Le contrat de travail repose sur trois éléments essentiels : travail, rémunération et subordination juridique. Il se distingue du contrat d'entreprise par l'absence d'autonomie du travailleur.

UN RÉGIME JURIDIQUE COMPLEXE

Son exécution est encadrée par plusieurs sources : Code du travail, règlement intérieur, convention collective et accords collectifs, qui peuvent prévoir des droits plus favorables aux salariés.

UN CONTENU ENCADRÉ

Le contrat comprend des clauses générales et spécifiques, dont certaines sont strictement encadrées par la loi pour protéger les droits des salariés.

À RETENIR

Le contrat de travail est un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection du salarié, assuré par des règles impératives et des accords collectifs.

© 2026 Prof 4.0 — Romain Pineau, auteur et créateur. Tous droits réservés. Reproduction et diffusion interdites sans autorisation.